

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР ОФЕРТЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения между самозанятой Орловой Аллой Алексеевной (ИНН), именуемая в дальнейшем Администратор, с одной стороны и пользователем сайта <https://grintrade.com/> с другой. Сайт Интернет-ресурса <https://grintrade.com/> (далее – Сайт) является собственностью самозанятой Орловой Аллой Алексеевной.

1.2. Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, откажитесь от использования сайта <https://grintrade.com/> и его сервисов.

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ настоящее Пользовательское соглашение признается публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий, предусмотренных Договором.

1.4. В рамках Договора под акцептом понимается совершение Пользователем действий, свидетельствующих о намерении воспользоваться функционалом Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, к таким действиям относятся регистрация Пользователя на Сайте, оплата услуг Администратора.

1.5. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.

1.6. Факт использования Сайта любым способом (как намеренным, так и непреднамеренным) признается акцептом Оферты, а условия Соглашения обязательными для зарегистрированного лица.

1.7. Основные термины и определения:

1.7.1. Администратор/Владелец сайта – самозанятая Орлова Алла Алексеевна (ИНН), имеющая законное право на предоставление услуг, перечень которых указан на Сайте, а также на использование и распространение информации, находящейся на Сайте.

1.7.2. Посетитель – лицо, открывшее страницу Сайта.

1.7.3. Пользователь – лицо, зарегистрированное на Сайте, достигшее установленного законом возраста, необходимого для заключения настоящего

Соглашения, и не являющееся лицом, которому, в силу законодательства Российской Федерации, запрещено пользоваться услугами, представленными на сайте.

1.7.4. Сайт - ресурс интернет сети, расположенный по адресу <https://grintrade.com/>, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением.

1.7.5. Контентом Сайта признаются все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, торговые стратегии, электронные файлы и другие объекты и их подборки. Администратор обладает исключительным правом на использование Сайта, включая все материалы, размещенные на Сайте, и/или имеет разрешение правообладателя на использование таких материалов на Сайте. Администратор также является правообладателем товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, логотипов и доменных имен, используемых на Сайте, и/или имеет соответствующее разрешение правообладателя на их использование.

1.7.6. Личный кабинет (Профиль) - закрытая от публичного доступа часть Сайта, созданная в результате регистрации Пользователя, используя которую Пользователь имеет возможность оплаты доступа к сервисам Администратора и информации о нем, возможность совершения действий, предусмотренных явными функциями Личного кабинета.

1.7.7. Оферта— настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте <https://grintrade.com/>.

1.7.8. Акцепт— полное и безоговорочное принятие Оферты

1.7.9. Учетная запись пользователя — совокупность информационных данных о Пользователе, зафиксированная в цифровом формате и необходимая для полного опознания Пользователя.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Администратор предоставляет Пользователю, после прохождения регистрации, услуги по предоставлению доступа к сервисам Сайта, как на безвозмездной, так и на платной основе.

2.2. После прохождения регистрации Пользователь получает пробный полный доступ ко всем сервисам Сайта в течение 7 дней.

2.3. После истечения 7 дней, если Пользователь не приобретает платную подписку, ему предоставляется функционал сайта по тарифу без оплаты, если такой будет возможен на момент окончания пробного доступа.

2.4. Выбирая любую подписку (включая бесплатный пробный период или бесплатный ограниченный функционал), Пользователь подтверждает, что прочитал и принял условия Соглашения.

2.5. Оплата подписки происходит на сайте через систему безопасных платежей. При оплате заполните адрес электронной почты, чтобы получить чек об оплате.

2.6. Доступ к услугам Сайта предоставляется с момента поступления денежных средств на счет Администратора (в зависимости от работы банка) и до окончания срока, на который подписка приобретается.

2.7. Возврат средств за прекращение пробной, месячной и/или годовой подписки, а также в случае блокировки Администратором в случаях, предусмотренных в п.2.9, или удаления учетной записи Пользователем, не предусмотрен.

2.8. После оплаты подписки Пользователю доступен весь функционал Сайта, в течение срока, выбранного при оплате подписки, при условии самостоятельного подключения и настройки Пользователем сторонних сервисов и ПО, необходимых для полноценной работы с Сайтом.

2.9. По запросу Пользователя учетная запись может быть удалена. Вы можете удалить свою учетную запись в любое время в Личном кабинете.

2.10. Администратор также оставляет за собой право удалить/заблокировать Учетную запись Пользователя без объяснения причин в случаях нарушения условий данного Соглашения, запросов со стороны представителей органов власти, незапланированных технических проблем или из соображений безопасности, в случае деятельности Пользователя, нарушающей законодательство Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законом и внутренними правилами Администратора.

2.11. Пользователь самостоятельно устанавливает приложение Телеграмм или другое, требуемое для полноценной работы Сайта, и осуществляет настройку (по отправленной ссылке на адрес электронной почты, указанный при регистрации) бота, в котором будет осуществляться информирование о событиях Сайта и действиях Пользователя. В случае невозможности установки указанных в настоящем пункте приложений, возврат средств, уплаченных за пользование услугами сервиса, не предусмотрен.

2.12. Пользователь самостоятельно открывает брокерский счет и регистрируется на любом сервисе, не запрещенном на территории Российской Федерации, для совершения сделок с ценными бумагами. В случае невозможности выполнения указанных в настоящем пункте действий, возврат средств, уплаченных за пользование услугами сервиса, не предусмотрен.

2.13. Для полноценного использования Сайта Пользователь самостоятельно выпускает токен доступа к брокерскому счету, используя который возможно совершать брокерские операции непосредственно с Сайта. Для настройки токена на Сайте Пользователь самостоятельно должен ознакомиться с перечнем доступных для интеграции брокеров, указанным на Сайте. В случае невозможности выполнения указанных в настоящем пункте действий, возврат средств, уплаченных за пользование услугами сервиса, не предусмотрен.

2.14. Учитывая технические особенности и требования брокеров, сервис Сайта использует ограниченный перечень интеграций с брокерами. Актуальный перечень брокеров доступен на Сайте и может быть изменен Администратором в любой момент, учитывая технические особенности и требования брокеров. Обязательным условием оказания Администратором Сайта услуг в соответствии с настоящим Соглашением является принятие, соблюдение Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и положений, определенных настоящим Соглашением. Сайт содержит материалы и сервисы:

2.14.1. доступ к электронному контенту на бесплатной и платной основе, с правом приобретения и/или просмотра контента;

2.14.2. доступ к электронному контенту на бесплатной и платной основе, с правом приобретения и/или просмотра контента;

2.14.3. доступ к средствам поиска и навигации сайта;

2.14.4. доступ к информации о Товаре и/или Услуге и к информации о приобретении Товара (услуги) на возмездной основе;

2.14.5. иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Интернет-ресурса, включая платные услуги (сервисы).

2.15. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Сайта.

2.16. Пользователь с помощью использования функционала Сайта поручает, а Администратор принимает на себя обязательство оказывать Пользователю выбранные услуги.

2.17. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Пользователь может

использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы только для личных целей. В случае нарушения данного условия, пользователь может быть заблокирован без возврата оплаты.

2.18. Оплатить подписку может только дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты. Лица, достигшие 14 (четырнадцати) лет, могут принимать условия оферты и оплачивать подписку только с согласия попечителя или иного законного представителя.

2.19. Администратор не является организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и не выдает документов об образовании и (или) квалификации.

2.20. Администратор Сайта оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с уведомлением последнего посредством размещения на Сайте новой редакции Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. Новая редакция Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования на Сайте. Действующая редакция Соглашения и всех приложений к нему всегда находится на Сайте в публичном доступе по адресу: <https://grintrade.com/>. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.

2.21. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администратор Сайта имеет право:

3.1.1. Получать от Пользователя установленную плату за предоставление доступа к сервисам Сайта.

3.1.2. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.

3.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к использованию сайта Интернет-ресурса. Изменение стоимости не распространяется на Пользователей, оплативших подписку до конца срока действующей подписки.

3.1.4. Приостановить или прекратить регистрацию, а также ограничить доступ Пользователя к сервисам Сайта, если Администратор будет обоснованно

считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность, нарушает условия настоящего Соглашения и правил Сайта.

3.1.5. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения направить Пользователю предупреждение на адрес электронной почты, указанной при регистрации, содержащее перечень нарушений при наличии. В случае, если Пользователь не устранил нарушения в течение одного дня с момента направления ему уведомления или повторно нарушит указанные условия или иные условия, Администратор Сайта имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, заблокировать доступ Пользователей к Профилю Пользователя и аннулировать Профиль Пользователя.

3.1.6. Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сайта.

3.1.7. Администратор может размещать ссылки на сторонние сайты и рекламу различных товаров и услуг. Администратор не несет ответственности за контент, содержащийся на сторонних сайтах, а также за товары и услуги, представленные в рекламе. Любые сделки, которые пользователь заключает с рекламодателем, производителем (продавцом) товаров и услуг, являются исключительно сделками между Пользователем и рекламодателем/производителем (продавцом). Администратор не несет ответственности за возможные убытки и иные последствия по данным сделкам.

3.1.8. Направлять Пользователю в мессенджеры и другие средства связи пароли (коды) необходимые для доступа Пользователя к Сайту, а также информацию, связанную с непосредственным функционированием Сайта и доступом к Сайту.

3.2. Администратор Сайта обязуется:

3.2.1. Оказывать Пользователю услуги, в рамках бесплатного, при наличии, или платного режима, предусмотренные настоящим Соглашением. Доступ к Сайту предоставляется путем присвоения Пользователю Учетной информации.

3.2.2. Не разглашать третьим лицам Учетную информацию Пользователя.

3.2.3. Оказывать техническую помощь Пользователю по вопросам использования Сайта в разумные сроки.

3.3. Администратор не гарантирует:

3.3.1. Не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Сайта.

3.3.2. Не гарантирует, что услуга будет свободна от потерь, повреждений, атак, вирусов, вмешательства, взлома и других нарушений безопасности и отказывается от любой ответственности, связанной с этим.

3.3.3. Не гарантирует, что любая информация, доступная на Сайте является точной, надежной, актуальной, полной и подходящей под нужды Пользователя.

3.3.4. Не гарантирует точность, полноту, своевременность, результативность информации, доступной на Сайте, получаемой сервисом от сторонних источников, учитывая возможность человеческих и механических ошибок.

3.3.5. Не гарантирует сохранность информации, размещенной на Сайте.

3.3.6. Не гарантирует достижение Пользователем каких-либо результатов (в том числе материальных) вследствие использования Сайта.

3.4. Администратор не отвечает за последствия, возникшие по причине:

3.4.1. неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:

3.4.1.1. неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;

3.4.1.2. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта;

3.4.1.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта;

3.4.1.4. проведения государственными и муниципальными органами, а также организациями мероприятий, включая проводимые в рамках оперативно-розыскных мероприятий;

3.4.1.5. установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения или его части;

3.4.1.6. технических сбоев на стороне сторонних приложений, таких как, но не ограничиваясь, Телеграмм, брокерские приложения, в результате которых будет ограничен функционал сервисов Сайта;

3.4.1.7. других случаев, связанных с действиями/бездействием третьих лиц, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения;

3.4.1.8. выполнения Администратором профилактических работ на Сайте.

3.5. Пользователь имеет право:

3.5.1. Круглосуточно получать доступ к Сайту, за исключением времени проведения профилактических работ, а также времени, когда доступ к Сайту недоступен по независящим от Администратора причинам.

3.5.2. Пользоваться всеми сервисами, предусмотренными условиями платной подписки, в рамках информации, предоставляемой на Сайте, а также получать уведомления в Телеграмм или другом ПО, в случае его самостоятельной установки и настройки бота.

3.5.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса в разделе Помощь.

3.5.4. Обратиться в службу поддержки для блокирования своего Профиля.

3.6. Пользователь обязуется:

3.6.1. Полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до момента регистрации на Сайте.

3.6.2. Соблюдать все условия настоящего Соглашения.

3.6.3. Оплачивать услуги Администратора в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3.6.4. Не передавать свою Учетную информацию третьим лицам.

3.6.5. Не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не использовать персональные данные других Пользователей каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства РФ, в противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта.

3.6.6. Не размещать в Профиле информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц.

3.6.7. Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица.

3.6.8. Не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять любую информацию, которая:

- 3.6.8.1. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей, Администратора или третьих лиц;
- 3.6.8.2. нарушает права несовершеннолетних лиц;
- 3.6.8.3. является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- 3.6.8.4. содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
- 3.6.8.5. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- 3.6.8.6. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
- 3.6.8.7. содержит экстремистские материалы;
- 3.6.8.8. пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
- 3.6.8.9. содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
- 3.6.8.10. содержит рекламу или описывает привлекательность употребления алкоголя и/или наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- 3.6.8.11. носит мошеннический характер;
- 3.6.8.12. а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства РФ.

3.6.9. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных страниц Пользователей, не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; не использовать без специального на то разрешения Администратора Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и (или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами.

3.6.10. Не пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя, в том числе включая, но не ограничиваясь, обман, взлом Личных кабинетов других Пользователей и прочее.

3.6.11. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта.

3.6.12. Не допускать использование в коммерческих целях или изменение опубликованных на Сайте материалов. Такое использование является нарушением прав Администратора на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и может привести к удалению учетной записи Пользователя, а также применению в отношении правонарушителя мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6.13. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

3.6.14. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.

3.6.15. Не осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других Пользователей.

3.6.16. Не осуществлять доступ к каким-либо услугам иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Администратором Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администратором Сайта.

3.6.17. Не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не осуществлять торговые операции и не перепродавать услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администратором Сайта.

3.6.18. Не Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Администратора или других лиц.

3.6.19. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.

3.6.20. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой

регистрации, товарами или услугами, доступными на Сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

3.6.21. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.

3.7. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Сайту и пользуясь его контентом, он:

3.7.1. Выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта.

3.7.2. Обязуется использовать контент Сайта на одном компьютере при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии Пользователя не будут копировать или изменять программное обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного обеспечения сервисов, предоставляемых Сайтом.

3.7.3. Для получения оповещений Пользователю необходимо самостоятельно установить приложение Телеграмм или другое ПО, синхронизированное с сайтом, и настроить его, в противном все уведомления будут происходить исключительно в рамках Сайта.

3.7.4. Для совершения брокерских операций Пользователю необходимо самостоятельно завести брокерский счет и настроить интеграцию с брокером в рамках перечня доступных для интеграции брокеров, представленного на Сайте.

3.7.5. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователи дают Администратору Сайта разрешение на использование, хранение, обработку и распространение персональных данных тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Соглашения. Порядок использования, хранения, обработки и распространения персональных данных Пользователей размещен на Сайте по адресу: <https://grintrade.com/>. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта, реализации партнерских и иных программ, при условии обеспечения в отношении передаваемых данных режима, аналогичного режиму, существующему на Сайте, в том числе включая, но не ограничиваясь, передачу

персональных данных третьим лицам в случаях, когда такая передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с политикой по обработке персональных данных.

4. ДОСТУП К САЙТУ

4.1. В целях получения доступа ко всему функционалу Сайта, Пользователь проходит обязательную регистрацию на Сайте. Регистрация на Сайте является добровольной и бесплатной.

4.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администратору Сайта действительный собственный адрес электронной почты, на который будет отправлен одноразовый код доступа, необходимый для регистрации на Сайте. При последующем входе, при настроенном боте в Телеграмм или другом ПО, синхронизированном с сайтом, одноразовый код доступа может быть отправлен как на адрес электронной почты, так и в Телеграмм-канал, по выбору Пользователя. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.

4.3. По завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем Учетной информации Пользователя, что означает, что он несет ответственность за безопасность Учетной информации, а также за все, что будет сделано на Сайте под Учетной информацией Пользователя. Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора Сайта о любом случае несанкционированного доступа к Сайту, то есть осуществленного третьим лицом без согласия и ведома Пользователя и/или о любом нарушении безопасности Учетной информации Пользователя. Администратор Сайта не несет ответственности за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения.

4.4. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или Профилю Пользователя или распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администратору Сайта в установленном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Вся информация, представленная на Сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

5.2. Администратор Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Сайта, но не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:

- 5.2.1. неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;
- 5.2.2. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта;
- 5.2.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта;
- 5.2.4. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных мероприятий;
- 5.2.5. установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения;
- 5.2.6. других случаев, связанных с действиями (бездействием) Пользователей и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения, а также любых других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц;
- 5.2.7. выполнения работ, указанных в пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Соглашения.

5.3. Администратор Сайта имеет право производить профилактические работы в программноаппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Сайта, уведомляя об этом Пользователя по электронной почте, если технически это представляется возможным.

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Администратором Сайта, или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без предварительного уведомления Пользователя.

5.5. Администратор не несет ответственности за любые прямые, косвенные убытки, штрафные санкции, убытки от потери прибыли, деловой репутации и другие нематериальные убытки, понесенные Пользователем и иными лицами, в результате использования Сайта и получения предоставленных на Сайте данных.

5.6. Все торговые стратегии основаны на анализе прошедших событий, а потому администратор не гарантирует результатов, указанных в результатах гипотетической торговли и не несет ответственности за возможные убытки Пользователя, понесенные в случае использования представленных на Сайте данных.

5.7. Любая торговля ценными бумагами несет финансовые риски. Администратор ни при каких условиях не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые может понести Пользователь или любое другое лицо в результате торговой или инвестиционной активности. Пожалуйста, проанализируйте свое финансовое состояние и уровень финансовой грамотности в сфере инвестиционной торговли, прежде чем принимать решение вести торговую инвестиционную деятельность, в том числе с использованием представленной на Сайте информации.

5.8. На Сайте представлена техническая информация (котировки, скрипты, индикаторы и другое), получаемая из сторонних официальных источников, которые считаются источниками достоверной информации. Между тем, в силу многих факторов, точность, полнота, своевременность, результаты, правильная последовательность информации, доступные через наши сервисы не могут быть гарантированы. Администратор не несет ответственности за получаемые от сторонних источников данные.

5.9. Администратор не несет ответственности за услуги сторонних сайтов или их содержание, информация о которых размещена на Сайте. Администратор не несет ответственности за убытки и/или ущерб, полученные Пользователем в результате сделок им напрямую с рекламодателем, производителем/продавцом, информация о которых размещена на Сайте.

5.10. В результате торговли, производимой в рамках функционала сервиса, Пользователь приобретает и продает ценные бумаги непосредственно у своего брокера. Администратор осуществляет техническую возможность выставления заявок на основе технической документации, предоставленной брокером. Администратор не несет ответственности за совершение/отмену сделок с ценными бумагами, осуществляемую на сервисе Сайта. А также не несет ответственность за технические сбои на стороне брокера.

5.11. Администратор не несет ответственности в случае невозможности открытия счета Пользователем у брокера, невозможности самостоятельного

выпуска токена доступа и/или отсутствия подключения торговли на нашем Сайте у конкретного брокера. Администратор не компенсирует Пользователю отсутствие возможности пользоваться данным сервисом.

5.12. Администратор не несет ответственности в случае невозможности установки Пользователем приложения Телеграмм или другого ПО, синхронизированного с Сайтом, или некорректной работы данного приложения для получения информирования. Администратор не компенсирует Пользователю отсутствие возможности получать уведомления в данном сервисе, предоставляя возможность получать всю необходимую информацию непосредственно на Сайте.

5.13. Пользователь несет ответственность за несанкционированную рекламу или предложение услуг, размещенные на Сайте без разрешения Администратора. В качестве мер ответственности (но не ограничиваясь только этим) может быть использована временная или постоянная блокировка учётной записи пользователя, уличённого в нарушении, а также соответствующее судебное обращение для возмещения денежных или любых других убытков.

5.14. Пользователь несет ответственность за конфиденциальность и использование данных своей учетной записи, которые используются для доступа к Сайту и за все действия, совершаемые на Сайте под вашей Учетной записью.

5.15. Пользователь несет ответственность за конфиденциальность и использование своего токена, предоставляющего доступ к совершению брокерских операций, и за все действия, совершаемые на Сайте под вашим токеном.

5.16. Пользователь и другие лица несут ответственность на несанкционированное использование Сайта, нарушение пунктов данного Соглашения в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

5.17. Нарушение Пользователем условий Соглашения, повлекшее неблагоприятные последствия для Администратора (ущерб, административная и иная ответственность, предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной власти, претензии третьих лиц), является основанием для Администратора потребовать возмещения убытков и прекратить доступ Пользователя к Сайту, при этом денежные средства в счет оплаты доступа к функциям Личного кабинета возврату не подлежат.

5.18. Администрация Сайта вправе удалять учетные записи Пользователей, а также отказывать в регистрации без объяснения причины и возврата денежных средств, внесенных в счет оплаты доступа к Сайту.

5.19. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по настоящему договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Пользователем и заключается на неопределенный срок.

6.2. К отношениям между Пользователем и Администратором, не урегулированным настоящим соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

6.3. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта (в том числе, но не ограничиваясь: аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки/знаки обслуживания, логотипы), программный код Сайта и/или его частей являются результатами интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые в полном объеме принадлежит Администратору (далее - РИД). Исключительное право и иные интеллектуальные права на РИД не переходят к Пользователю в результате пользования Сайтом и заключения Соглашения.

6.4. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Срок рассмотрения претензии Администратором составляет 30 дней с момента получения претензии.

6.5. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться за судебной защитой в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящей Публичной оферты не влечет за собой недействительность остальных её положений.

6.7. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

6.8. Предоставляемые Пользователям услуги в рамках настоящего Соглашения носят информационный характер, не являются образовательной деятельностью или медицинской услугой, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.

6.9. Настоящий договор имеет силу акта об оказанных услугах.

6.10. Все вопросы, предложения и/или претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Сайта, а также возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться по адресу электронной почты support@grintrade.com.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Электронная почта support@grintrade.com.

7.2. Адрес Сайта в интернете <https://grintrade.com/>